



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 11 DEL 27/03/2026	OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione grafica finalizzato alla realizzazione di contenuti digitali per la pagina social istituzionale "VisitAvella"
Registro Generale N. 219 DEL 31/03/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trentuno**, del mese di **marzo** nel proprio Ufficio.

CIG: BB076C9B1F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale n. 19/2025;

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 24/03/2026 è stata autorizzata, tra l'altro, l'attivazione della pagina social istituzionale "VisitAvella", finalizzata alla promozione turistica del territorio;

CONSIDERATO CHE:

- per l'avvio e la gestione della comunicazione della pagina "VisitAvella" si rende necessario predisporre contenuti grafici digitali (post, locandine, format grafici);
- si rende opportuno procedere all'affidamento di un servizio di supporto grafico per la realizzazione dei suddetti contenuti, al fine di garantire uniformità e qualità della comunicazione;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATI:

- l'articolo 17, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 36/2023, i quali dispongono quanto segue: "1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.* 2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*";

- l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - il fine che il contratto intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che l'articolo 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce quanto segue: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.*

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse “transfrontaliero”. A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): *«Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnica o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri».*

Vista e ritenuta idonea e congrua, nonché conforme all'interesse pubblico, l'offerta acquisita al prot. n. 3504/2026 da parte di ROSA TEDESCO p.iva: 05993390656;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000, oltre che in osservanza dell'articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023.

Dato atto è stato acquisito il seguente numero di CIG BB076C9B1F tramite la piattaforma PCP;

Precisato che:

- la finalità che con il contratto intende perseguire è servizi di progettazione grafica per la pagina VisitAvella;
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di/della fornitura di servizi di progettazione grafica;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è l'o.e. ROSA TEDESCO p.iva: 05993390656;
- l'importo dell'affidamento è quantificato in € 600,00 IVA esente, come da offerta economica pervenuta;
- il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D.Lgs.36/2023.

Ritenuto opportuno, per quanto innanzi, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 600,00 iva esente sul capitolo come in calce del corrente bilancio;

Attestato che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto:

☐ è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell'ordinamento, garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa e rispetta i principi di buona;

☐ è coerente e collegata con gli obiettivi dell'Ente.

Verificato che non sussistono in capo al RUP cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del PIAO sezione anticorruzione e trasparenza vigente;

Letti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Sulla base dell'istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto,

DETERMINA

1. **di approvare** la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di acquisire** le predette prestazioni, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto;
3. **di dare atto** che è stato acquisito il seguente Cig. BB076C9B1F mediante l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>;
4. **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del D. lgs. n. 267/2000, quanto segue:
 - la finalità che con il contratto intende perseguire è servizi di progettazione grafica per la pagina VisitAvella;
 - l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di/della fornitura di servizi di progettazione grafica;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è l'o.e. ROSA TEDESCO p.iva: 05993390656;
 - l'importo dell'affidamento è quantificato in € 600,00 IVA esente, come da offerta economica pervenuta;
 - il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D.Lgs.36/2023.
5. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, € 600,00 iva esente sul capitolo / impegno come da schema in calce;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è compatibile ex artt. 183 e 191 TUEL e ss.mm.ii. con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli stanziamenti di bilancio;
7. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (art. 18, comma 1°, D. Lgs. n. 36/2023);
8. **di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici;

9. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
10. **di dare atto** che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;

Avella (AV), 31/03/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE DEL
TERRITORIO**

f.to Dott. Andrea Vitale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 27/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Andrea Vitale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione grafica finalizzato alla realizzazione di contenuti digitali per la pagina social istituzionale "VisitAvella" CIG: BB076C9B1F CUP: Descrizione Capitolo: PROMOZIONE TURISTICA E MARKETING - SERVIZI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.99.99	07.01	98.1	999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2026	23
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
214	€ 600,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: TEDESCO ROSA - Progressivo Fornitore: 5519 Codice Fiscale: TDSRSO91A69L845N P.Iva:
--

Avella (AV), 31/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 31/03/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Andrea Vitale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 31/03/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 379, e vi rimarrà fino al 15/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 219 del 31/03/2026;

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di progettazione grafica finalizzato alla realizzazione di contenuti digitali per la pagina social istituzionale "VisitAvella"

Avella (AV), 31/03/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Dott. Andrea Vitale